

REGULAMIN
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
w SM „Doły-Marysińska”
(tekst jednolity)

I. PODSTAWA PRAWNA

§ 1

1. Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zmianami).
2. Ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zmianami).
3. Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1994 r. nr 43, poz. 168 ze zmianami)
4. Statut Spółdzielni.
5. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 marca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 69, poz. 467).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

Użyte w regulaminie określenia:

Zarząd – oznacza Zarząd SM „Doły-Marysińska”
związki zawodowe – oznacza zakładowe organizacje związkowe
fundusz – oznacza zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Spółdzielnia – oznacza SM „Doły-Marysińska”

§ 3

1. Podstawę gospodarowania funduszem stanowią przepisy wymienionej w § 1 ust. 1 ustawy o funduszu, niniejszy regulamin oraz zatwierdzony uchwałą Zarządu preliminarz funduszu, opracowywany na każdy rok kalendarzowy.
2. Zarządzanie środkami funduszu należy do kompetencji Zarządu Spółdzielni, który w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi podejmuje decyzje o przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń z funduszu.
3. W celu usprawnienia procesu uzgadniania stanowisk związków zawodowych i Zarządu Spółdzielni w sprawie gospodarowania funduszem, Zarząd Spółdzielni powołuje Komisję kwalifikacyjną zfsś.
4. W skład Komisji wchodzi pracownicy i przedstawiciele związków zawodowych działających w Spółdzielni.
5. Zadaniem Komisji jest m. in.:
 - 1) opiniowanie przygotowanego przez pracownika ds. socjalnych projektu rocznego preliminarza dochodów i wydatków zfsś
 - 2) wstępna kwalifikacja wniosków dot. przyznania indywidualnych świadczeń socjalnych poszczególnym osobom
 - 3) proponowanie wysokości udzielenia pomocy z funduszu.

III. ZASADY TWORZENIA FUNDUSZU

§ 4

Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

§ 5

1. Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.
2. Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1:
 - 1) na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 - 2) na każdego emeryta i rencistę, dla którego spółdzielnia była ostatnim miejscem pracy przed odejściem na emeryturę bądź rentę.

§ 6

Odpisy i zwiększenia, o których mowa w § 5 obciążają koszty działalności Spółdzielni.

§ 7

Środki funduszu zwiększa się o:

- 1) wpływy z opłat pobieranych od osób korzystających z działalności socjalnej
- 2) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych
- 3) odsetki od środków funduszu
- 4) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe
- 5) inne środki określone w odrębnych przepisach.

§ 8

Środki funduszu gromadzone są odrębnym rachunku bankowym.

IV. PRZEZNACZENIE FUNDUSZU

§ 9

Fundusz przeznacza się na:

- 1) pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe, udzielone na:
 - a. uzupełnienie wkładów do spółdzielni mieszkaniowych oraz jednostek, które wybudowały budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
 - b. uzupełnienie wkładu własnego na budowę domu jednorodzinnego bądź lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość
 - c. adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne
 - d. remonty i modernizację mieszkań, domów jednorodzinnych oraz lokali stanowiących odrębną nieruchomość
 - e. przygotowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej
- 2) finansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego w formie: wczasów, kolonii, obozów i zimowisk oraz wypoczynku połączonego z nauką i leczeniem

- 3) finansowanie wypoczynku w formie: wczasów zorganizowanych, pobytu w sanatorium na leczeniu i rekonwalescencji, wczasów profilaktyczno-leczniczych, wczasów organizowanych we własnym zakresie (wczasów „pod gruszą”)
- 4) finansowanie biletów na imprezy kulturalno-rozrywkowe i sportowe
- 5) finansowanie wypoczynku w dni wolne od pracy, organizowanego w formie turystyki grupowej, np. wycieczki organizowane przez Spółdzielnię oraz instytucje wyspecjalizowane
- 6) pomoc rzeczową i finansową (zapomogi pieniężne bezzwrotne).
- 7) świadczenia świąteczne będące formą bezzwrotnej pomocy materialnej udzielanej uprawnionym maksymalnie 2razy w roku w związku z okresem świątecznym.

§ 10

Wysokość kwot przeznaczonych na świadczenie wymienione w § 9 określa roczny preliminarz.

V. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

§ 11

1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze środków funduszu są:
 - 1) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy i ich rodziny, w tym pracownicy Spółdzielni przebywający na urloпах wychowawczych
 - 2) emeryci i renciści – byli pracownicy Spółdzielni i ich rodziny.
2. Za członków rodzin, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 uważa się:
 - 1) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka, wnuki i rodzeństwo pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej w wieku do 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkole, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat
 - 2) osoby wymienione w pkt. 1 uznane za niezdolne do pracy bez względu na wiek
 - 3) współmałżonków oraz osoby pozostające w konkubinacie, prowadzące wspólne gospodarstwo domowe
 - 4) rodziców, jeżeli prowadzą razem z pracownikiem wspólne gospodarstwo domowe.

VI. ZASADY PRYZNAWANIA I WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ FUNDUSZU

§ 12

1. Przyznanie i wysokość świadczeń z funduszu zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionego, a w przypadku pomocy mieszkaniowej także od jego sytuacji mieszkaniowej.
2. Świadczenia są udzielane na wniosek osób uprawnionych i mają charakter uznaniowy.
3. Wysokość świadczenia dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalana jest w pełnej wysokości.
4. Ulgowe świadczenia (z dopłatą z funduszu) przyznaje się biorąc pod uwagę dochód przypadający na osobę w gospodarstwie domowym uprawnionego, wskazany w jego oświadczeniu.

5. Dochodem gospodarstwa domowego są wszelkie dochody osób razem zamieszkujących i prowadzących z uprawnionym wspólne gospodarstwo domowe.
6. Przy ustalaniu dochodu bierze się pod uwagę wszystkie dochody brutto podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
7. Podstawą ustalenia średniego dochodu przypadającego na członka rodziny są łączne dochody wszystkich osób z okresu poprzedniego roku, w którym składany jest wniosek.
8. W przypadku braku informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej, wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu zostanie rozpatrzony odmownie.
9. Komisja kwalifikacyjna może weryfikować dane wynikające z oświadczeń o wysokości dochodów, żądając od osoby uprawnionej przedstawienia dodatkowych dokumentów o osiągniętych dochodach, np. zeznań podatkowych, zaświadczeń itp.
10. Osobę uprawnioną, która wskaże nieprawidłową wysokość dochodu pozbawia się prawa korzystania z dofinansowania z funduszu.

§ 13

1. Wysokość dopłat do różnych form wypoczynku jest zróżnicowana i zależy od kryterium, o którym mowa w § 12 ust. 1 i od posiadanych środków.
2. Osoba uprawniona korzysta z dofinansowania do różnych form wypoczynku według tabeli odpłatności, które opracowywane są corocznie z zastosowaniem kryterium dochodowego i stanowią załącznik do preliminarza.
3. W przypadku korzystania z wypoczynku zorganizowanego, dopłata Spółdzielni do skierowania obejmuje różnicę między ceną skierowania i odpłatnością uprawnionego ustaloną na podstawie tabeli odpłatności.
Jeżeli cena skierowania jest wyższa do preliminowanej ceny skierowania, osoba uprawniona dokonuje dopłaty tej różnicy w pełnej wysokości.

§ 14

1. Dopłata do wypoczynku w formie wczasów przysługuje raz w danym roku kalendarzowym.
2. Z dofinansowania do letniego lub zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży osoba uprawniona może korzystać corocznie.
3. Na wniosek osoby uprawnionej, odpłatność za skierowanie zakupione przez Spółdzielnię, o którym mowa w ust. 2, może być wniesiona w 4 miesięcznych ratach, płatnych do 28 dnia miesiąca.
4. Wypłata świadczenia z funduszu, o którym mowa w ust. 1, następuje po zatwierdzeniu preliminarza wpływów i wydatków na dany rok kalendarzowy raz w miesiącu, najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, po skorzystaniu przez pracownika zatrudnionego:
 - 1) w pełnym wymiarze czasu pracy – z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych
 - 2) w niepełnym wymiarze czasu pracy – z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych.

§ 15

1. Osoba ubiegająca się o pomoc na cele mieszkaniowe składa wniosek uzupełniony o:
 - 1) kopię dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do zajmowanego lokalu lub domu – w wypadku ubiegania się o pożyczkę na remont i modernizację

- 2) kopię pozwolenia na budowę oraz kosztorysu – w wypadku ubiegania się o pożyczkę na budowę domu
- 3) zaświadczenie o ustanowieniu prawa do lokalu lub przyrzeczeniu ustanowienia prawa do lokalu – w wypadku ubiegania się o pożyczkę na uzupełnienie wkładu.
2. Pożyczka na cele mieszkaniowe może być udzielona raz na 3 lata, pod warunkiem całkowitej spłaty pożyczki poprzednio uzyskanej.
3. W wypadku zatrudnienia kilku osób z rodziny, zamieszkujących w tym samym lokalu i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, pożyczka może być przyznana tylko jednej z nich.
4. Wysokość pożyczek na cele mieszkaniowe oraz ich oprocentowanie ustalana jest w zależności od środków funduszu przeznaczonych w danym roku na ten cel.
5. Zaciągnięcie pożyczki wymaga poręczenia dwóch pracowników Spółdzielni.
6. W przypadku niespłacenia pożyczki przez pożyczkobiorcę, obowiązek spłaty przechodzi na poręczycieli.
7. Ustalone w umowie wysokości rat pożyczki będą regulowane na bieżąco z wynagrodzenia za pracę pożyczkobiorcy.
8. Szczegółowe warunki przyznania i spłaty pożyczek na cele mieszkaniowe określa umowa zawarta między Zarządem, a pożyczkobiorcą.

§ 16

1. Pożyczka na cele określone w § 9 pkt. 1 a/ przekazywana jest bezpośrednio na konto jednostki, w której ustanowiono lub przyrzeczono ustanowienie prawa do lokalu.
2. Okres spłaty pożyczki udzielonej na cele mieszkaniowe nie może przekroczyć 3 lat. Krótszy okres spłaty będzie ustalany indywidualnie w umowach z poszczególnymi pożyczkobiorcami.
3. Spłata pożyczki powinna rozpoczynać się w następnym miesiącu, a nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia jej udzielenia.
4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach (przypadki losowe) można zawiesić spłatę pożyczki lub przedłużyć okres jej spłaty do 2 lat. Wniosek w sprawie zawieszenia lub przedłużenia pożyczki powinien zawierać dokumenty potwierdzające zaistniały wypadek losowy (np. zaświadczenie z policji, adm., spółdzielni mieszkaniowej).
5. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy niespłacona część pożyczki podlega natychmiastowej spłacie w całości.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarząd w porozumieniu ze związkami zawodowymi może wyrazić zgodę na spłatę pożyczki na dotychczasowych warunkach za zgodą poręczycieli, co wymaga wprowadzania aneksu do umowy.
7. Na umotywowany wniosek poręczycieli niespłacona pożyczka lub jej część może być umorzona w przypadku śmierci pożyczkobiorcy.

§ 17

Pomoc rzeczowa i pieniężna przyznawana jest w razie:

- 1) indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych
- 2) szczególnie trudnej sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej.

§ 18

W celu zapewnienia właściwego rozdziału świadczeń z funduszu, pracownik ds. socjalnych obowiązany jest posiadać podstawowe informacje o sytuacji rodzinnej i materialnej pracowników ubiegających się o świadczenie z funduszu, a mianowicie:

- 1) stan osobowy rodziny pracownika (w tym: liczba dzieci i ich wiek)

- 2) wysokość dochodu pracownika w przeliczeniu na 1 członka rodziny
- 3) inne informacje (zgłoszone przez pracownika) charakteryzujące sytuację życiową pracownika i jego rodziny.

§ 19

1. Pracownik ds. socjalnych ogłasza termin składania wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu.
Wniosek złożony po terminie określonym w ogłoszeniu będzie rozpatrywany w terminie późniejszym, a decyzja o przyznaniu świadczenia uzależniona będzie od posiadanych środków funduszu.
2. Wnioski na drukach obowiązujących w Spółdzielni składane są u pracownika ds. socjalnych.
3. Osoby uprawnione składając wnioski o przydział wczasów winny wskazać czy zakup skierowania ma być dokonany przez Spółdzielnię, czy we własnym zakresie.
4. Pracownik ds. socjalnych podaje do wiadomości zatwierdzoną przez Zarząd:
 - 1) imienną listę pracowników zakwalifikowanych do korzystania z wczasów
 - 2) listę dzieci i młodzieży zakwalifikowanych na określone formy wypoczynku
 - 3) preliminarz dochodów i wydatków z funduszu.
5. W przypadku odmowy załatwienia wniosku, osobie zainteresowanej przysługuje prawo odwołania się do Zarządu i wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy z ciągu 7 dni od otrzymania pisemnej decyzji odmownej.
6. Ostateczną decyzję podejmuje Zarząd przy udziale organizacji związków zawodowych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Pracownik ds. socjalnych obowiązany jest:

- 1) prowadzić ewidencję wysokości i rodzajów świadczeń udzielonych poszczególnym pracownikom z funduszu
- 2) sporządzać i przedkładać Zarządowi oraz związkom zawodowym roczną analizę wykorzystania funduszu, którą podaje do wiadomości załogi do 28 lutego następnego roku.

§ 21

Treść regulaminu jest dostępna dla wszystkich osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń funduszu i udostępniana jest na każde żądanie osoby zainteresowanej przez pracownika ds. socjalnych i członków Komisji kwalifikacyjnej zfs.

§ 22

1. Regulamin funduszu, jego zmiany oraz coroczny preliminarz wymagają uzgodnienia ze związkami zawodowymi.
2. Zmiany do regulaminu wprowadzane są uchwałą Zarządu.

§ 23

1. Regulamin niniejszy został uchwalony uchwałą Zarządu nr 178/06 z dnia 12.04.2006 r. po uzgodnieniu treści ze związkami zawodowymi i wszedł w życie z dniem uchwalenia.
2. Zmiany do regulaminu zostały uchwalone:

- uchwałą Zarządu nr 216/08 z dnia 14.05.2008 r. po uzgodnieniu treści ze związkami zawodowymi i weszły w życie z dniem uchwalenia
- uchwałą Zarządu nr 84/15 z dnia 04.03.2015 r. po uzgodnieniu ze związkiem zawodowym działającym w Spółdzielni i weszły w życie z dniem uchwalenia.
- uchwałą Zarządu nr 90/2020 z dnia 01.04.2020 r. po uzgodnieniu ze związkiem zawodowym działającym w Spółdzielni i weszły w życie z dniem uchwalenia.

C. Głowacki Kuciński 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"DOŁY MARYSIŃSKA"
ZARZĄD
91-712 Łódź, ul. Nowopolska 12/14

